

1502364-31.2021.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/01/2022
... de nossos tribunais:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502364-31.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502364-31.2021.8.26.0616
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295896/2021 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 21111008 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 73/21/102 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2295896 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO BARTH
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

EDUARDO BARTH, qualificado em fls. 22, foi denunciado pelo Ministério Público como

incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 19h50min, no acesso à Estrada do Mandi, altura do número 400, nesta cidade de Itaquaquecetuba, trazia consigo e transportava, com a finalidade de traficância 237 tabletes de maconha, , com peso líquido de 158,3 kg, sem autorização legal ou regulamentar.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 90/97). A denúncia foi recebida (fls. 112/113). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Ainda, de forma subsidiária, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos moldes preconizados pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, substituindo-a na forma estabelecida pelo artigo 44, do Código Penal.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14), Laudo de Constatação Provisória (fls. 18/20) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 143/145) e Laudo do Veículo (fls. 134/142).

A autoria restou igualmente comprovada.

A testemunha JORGE LUIZ MATOS DE ALMEIDA, policial civil, afirmou que na data dos fatos trabalhava - acompanhado de seu colega e testemunha Fábio - efetuando diligências visando esclarecer informações obtidas no sentido de que um indivíduo de nome Gildenor estaria se utilizando de um imóvel no município de Suzano para armazenamento de drogas. Realizaram campanhas em dias e horários diversos vindo a acreditar que nada de ilícito ocorria naquele local. Decidiram, então, deixar o local e quando trafegavam pela Estrada do Mandi visualizaram em veículo GM/Cruze, de cor branca, ocupado por dois indivíduos e um veículo Fiat/Toro de cor vermelha, ambos com películas nos vidros. Ambos trafegavam na mesma direção e aparentava que o veículo Fiat Toro acompanhava o outro veículo.

Diante da suspeita, ordenaram a parada para abordagem com sirenes, mas ambos os veículos começaram a empreender fuga, o que fez com que a equipe disparasse nos pneus do veículo Fiat/Toro que foi obrigado a parar. O outro veículo conseguiu empreender fuga. O condutor do veículo Fiat/Toro foi revistado e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Na caçamba do veículo, contudo, foram encontrados mais de 150 tabletes de maconha. Informalmente, o réu relatou que ganharia a quantia de R\$ 500,00 para transportar a droga e acompanhar o outro veículo, mas não soube dizer o destino.

Seu colega de trabalho FÁBIO RODRIGUES CHAMELETE confirmou seus relatos.

Interrogado, o réu EDUARDO BARTH tem 26 anos, nunca esteve preso anteriormente. Confessou que transportava drogas. Tem muito medo de falar algo mais sobre os fatos. Está arrependido.

Os elementos de convicção dos autos demonstram a autoria imputada ao acusado.

Os relatos das testemunhas, muito embora se trate somente de policiais são uníssonos, encontram-se corroborados pelos demais elementos de convicção dos autos e dotados de fé pública.

Nesse sentido, a jurisprudência de nossos tribunais:

“TÓXICO – Tráfico – Insuficiência probatória – Inocorrência – Condenação fundada em testemunho de policiais – Validade – Depoimentos firmes e coerentes – Materialidade devidamente comprovada – Recurso não provido.” (Apelação Criminal nº 229.463-3 – Guarujá – 2ª Câmara Criminal – 03.11.97. V. U.)

“TÓXICO – Tráfico – Caracterização – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais – Inocorrência – Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo – Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral – Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.” (Apelação Criminal nº 189.074-3 – Palmital – 1ª Câmara Criminal – 02.10.95 – V. U.)

Ainda que assim não fosse o acusado confessou os fatos contribuindo com sua elucidação e a prova dos autos corrobora a versão por ele apresentada.

Perfeitamente elidida presunção de inocência existente em favor do réu.

Passo à dosagem da pena.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu é primário, contudo, a quantidade de drogas é vasta, razão pela qual fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal de 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes. Pela confissão espontânea, diminuo em 1/6 a pena, o que resulta em reclusão 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) pelo período de circunstância atenuante, não deverá servir para minorar a pena-base tendo em vista sua fixação no mínimo legal.

A despeito da primariedade do acusado, este não faz jus ao redutor do parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Isto porque o montante de entorpecente apreendido é vasto e a dinâmica dos fatos demonstra que o réu atuava em favor de organização criminosa, já que, além da quantidade já mencionada, vinha escoltado por outro veículo, o que veda expressamente o benefício legal.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal, dada a primariedade do acusado.

Fixo o dia-multa no mínimo legal vez que não há nos autos circunstâncias que respaldem arbitramento em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva estatal, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO EDUARDO BARTH como incurso nas penas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Mantenho a segregação cautelar do acusado como medida de garantia de aplicação da lei penal, sobretudo após encerramento do primeiro grau de jurisdição com decisão condenatória.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e arquivem-se

os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA